



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע

מס' תיק: 2/83/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי  
קוינט שילוני

ליאה ציצואשוילי  
ע"י ב"כ יועז נמיר  
מרחוב החשמונאים 105 תל אביב  
טל: 03-5614455 פקס: 03-5614430

תובעת

נגד

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | סבטלנה צ'זיקוב  |
| 2 | אנטולי איזנברג  |
| 3 | מאיה זבוטקין    |
| 4 | סרגיי טיוצ'קלוב |

נתבעים

כולם מאלפסי 23 באר שבע

## פסק דין

### א. רקע עובדתי וטענות הצדדים:

- ענייננו בבית משותף הידוע כגוש 38103 חלקה 14 והממוקם ברחוב אלפסי 23 באר שבע (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף כולל 32 חלקות משנה והוא מורכב מארבע כניסות בכל כניסה 8 דירות. המקרה דן עניינו בכניסה א'. על פי התקנון המוסכם של הבית המשותף הרכוש המשותף שבתחומי כל כניסה יוצמד לבעלי הדירות באותה הכניסה והם שישאו בהוצאותיו, כך על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**").
- התובעת הינה בעלת דירה הידועה כחלקת משנה 6 בבית המשותף. הנתבעים 1 ו-2 בעליה של דירה הידועה כחלקת משנה 7 בבית המשותף. נתבעת 3 היא הבעלים של דירה הידועה כחלקת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/83/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משנה 3 בבית המשותף והנתבע 4 הוא בעליה של דירה הידועה כחלקת משנה 1 בבית המשותף.

3. ביום 18.5.17 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה טענה כי בשנת 2014 סגרו הנתבעים חלל בקומת הקרקע המפולשת של הבית המשותף המצויה מתחת לדירות שבכניסה א'. החלל המהווה רכוש משותף נסגר על ידי דלת, ולתוך המתחם שנוצר הכניסו הנתבעים את הציוד הבא: מכשירי טלוויזיה, שולחן אוכל, כורסא וחפצים נוספים. על פי התביעה הנתבעים נעלו את הדלת אותה הציבו והם מחזיקים את המפתחות ברשותם. לטענת התובעת, הנתבעים עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף תוך מניעת שימוש במתחם מבעלי דירות נוספים. כן טענה כי סגירת החלל נעשתה ללא קבלת היתר כדין מרשויות התכנון. עוד הוסיפה לטעון, כי הנתבעים התקינו במתחם נקודות חשמל מים ודלוחין מאולתרות המסכנות את הבניין ובכך הם אף צורכים חשמל ומים מן המערכות המשותפות ומי שנושא בעלות השימוש הם כל בעלי הדירות בבית המשותף. לסיום טענה התובעת, כי במעשיהם הנתבעים משיגים גבול ברכוש המשותף, והשימוש שנעשה על ידם איננו שימוש סביר כלל ועיקר. במסגרת התביעה דרשה התובעת ליתן צו המחייב את הנתבעים לבצע את הפעולות הבאות: פירוק הדלת שהקימו בכניסה למתחם, פירוק חוטי החשמל וצינורות המים והדלוחין שהקימו במתחם, פינוי כל החפצים שהוכנסו על ידם למתחם, פירוק כל הגדרות שהקימו ברכוש המשותף וניתוק החיבור לרשת החשמל המים והדלוחין המשותפות של הבניין.

4. ביום 25.7.17 הגישו הנתבעים כתב הגנה. לטענתם, גידור ותיחום השטח נעשה בהסכמת 7 מתוך 8 דיירי הכניסה הרלוונטית כלומר למעט התובעת הסכימו כל הדיירים לאותה סגירת חלל לרבות החיבורים למים, חשמל וכיו"ב. לתמיכה בטענתם זו צירפו החלטת אסיפת דיירים מיולי 2014 בשפה הרוסית ותרגומה. ההחלטה קובעת בזו הלשון: **"לפי הסכמה בין כל דיירי הבניין בשנת 2014 סגרנו שטח מתחת לבניין משתי סיבות:**

1. **קבוצה של נרקומנים מתאספים מתחת לבנין שגרמו לשריפה ונאלצנו להזעיק מכבי אש. באותו מקום נמצא לוח חשמל של הבנין ונגנבה ממנו כל הנחושת וכל הדיירים נשארו בלי חשמל.**
2. **בדירה מספר 6 מתגוררת גברת לאה שהחזיקה בביתה מלא חתולים שאספה מרחובות והיתה קוברת חתולים מתים מתחת לחלונות של דיירים. מתי שפנינו אליה בקשר לזה היא אמרה שלקבור את החתולים בבית קברות לחיות עולה מאוד יקר ואין לה כסף. אי אפשר היה לפתוח חלונות בדירות, מהדירה היה ריח נורא של חתולים**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/83/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**שעושים את הצרכים שלהם ואף אחד לא מנקה אחריהם. וכל הדיירים של הבנין סבלו  
במשך שנים מהריחות הנוראיים".**

בשולי ההחלטה מופיעות חתימות לצד כל אחת מדירות 1-8 למעט דירה 6.

5. טענתם של הנתבעים בכתב ההגנה היא כי לשטח המשותף היו מגיעים לעיתים קרובות טיפוסים מפוקפקים ומכאן נבע הצורך לסגור את המתחם, מה גם שבחלל המפולש קיים ארון חשמל חשוף העלול להוות סכנה. עוד טענו כי בטרם סגירת המתחם והגינה סביבו סבלו מלכלוך דוגמת מזרקים וצואת חתולים. לטענתם החלטה דוגמת זו שנתקבלה על ידם בשנת 2014 היא מסוג ההחלטות שניתן לקבלן על פי רוב ולפיכך לא נדרשת הסכמת התובעת.

6. ביום 13.8.17 הגישה התובעת כתב תשובה לכתב ההגנה. במסגרת כתב התשובה טענה, כי טענת הנתבעים לפיה סגרו את החלל כדי למנוע גישה של טיפוסים מפוקפקים דינה להידחות שהרי ברור כי מטרת המתחם היא לשמש מועדון לנתבעים ולכן הכניסו אליו ריהוט חפצים שונים ואמצעי בידור ובישול. מטרת סגירת הקומה, לטענת התובעת, היא הקמת מועדון לנתבעים הא ותו לא, וכל נסיון להציג זאת כאילו סגירת המתחם נעשתה משיקולי בטיחות הוא מטעה. השימוש שעושים הנתבעים ברכוש המשותף איננו בגדר שימוש רגיל וסביר וודאי שאין מדובר בשימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף. כן טענה כי מי שחתום על ההחלטה כבעלי דירות הידועות כתת חלקות 4 ו-8 אינם בעלי הדירות אלא שוכרים של דירות אלו. עוד טענה כי היא כלל לא הוזמנה לאסיפות הדיירים אשר הוזכרו בכתב ההגנה, וכל החלטה שנתקבלה ואושרה על ידי בעלי דירות בדיעבד אין לה כל תוקף ומשמעות. לטענתה להשתלטות מושא התביעה דן קדמה השתלטות של הנתבעים על המקלט השייך לרכוש המשותף אשר פסקה לאור התערבות העיריה. כן הוסיפה לטעון כי יש לדחות מכל וכל את טענות הנתבעים באשר לקבורת חתולים על ידי התובעת בשטח המשותף.

7. ביום 8.11.17 התקיים בפניי דיון בנוכחות הצדדים כולם. התובעת במהלך הדיון חזרה על טענותיה כפי שהובאו בכתבי הטענות והוסיפה לטעון, כי לא היתה לה כל גישה למתחם עד להגשת התביעה וכי המתחם נעול פעמיים קרי: מדובר בחלל שסגור משלושת צידיו בקירות הבניין ואת הצד הרביעי סגרו הנתבעים בדלת נעולה. בנוסף תיחמו הנתבעים את כל השטח שמסביב, מעין גינה, בגדר עם שער נעול. לטענת התובעת לפעולות אלו שבוצעו על ידי הנתבעים נדרשת הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית המשותף.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/83/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. ביום 29.11.17 נערך על ידי ביקור בבית המשותף. בביקור נכחו הצדדים כולם. הצדדים הראו לי את שטח המריבה. מדובר בבניין שיכון שלו ארבע כניסות. מן הביקור עלו הממצאים הבאים: בכניסה מושא התביעה דנן נוצר חלל התחום משלושת צידיו בקירות הבנין והנתבעים חסמו אותו בלוחות עץ בצידו החשוף ונעלו אותו. בתוך המתחם הסגור הכניסו הנתבעים שטיחים, כורסאות, שולחן אוכל גדול, ארון אחסון ומכשירי טלוויזיה. ניתן היה בעת הביקור להבחין בנקל בחוטי חשמל המעידים על חיבורים פיראטיים לחשמל כמו גם בחיבורים פיראטיים למערכות המים. המדובר במעין מועדון שיצרו לעצמם הנתבעים בשטח המשותף. הגישה למתחם היא מגינת הבית המשותף אשר גם היא נסגרה על ידי גדרות ושער נעול. בגינה כמות רבה של עציצים. הצדדים הראו לי במהלך הביקור את הכניסות הסמוכות שם המצב היה שונה ולא נצפו מתחמים הסגורים באופן דומה למתחם דנן.

9. לאחר הביקור וביום 11.12.17 ניתנה על ידי החלטה לפיה לצורך הכרעה בסוגיה ביקשתי לקבל את עמדת הועדה המקומית לתכנון ובניה באר שבע באשר לסגירת החלל בקומת הקרקע והפיכתה למעין "מועדון". כן הוריתי לנתבעים להמציא מסמך המעיד שכל בעלי הדירות בבית המשותף למעט התובעת מסכימים לסגירת החלל.

10. ביום 17.1.18 הגישו הנתבעים, בהתאם להחלטתי דלעיל, מכתבים החתומים על ידם כבעלי דירות בבית המשותף (כזכור ארבעת הנתבעים הינם בעלי 3 דירות בכניסה א' של הבית המשותף) וכן מכתב מטעם בעלת דירה נוספת בשם אלה צירולניקוב אשר הינה בעלת מחצית הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 2 בבית המשותף. נוסח המכתבים זהה והוא יובא להלן:

**"הינני מסכים שהחלל בין העמודים בקומת קרקע יהיה סגור לאנשים זרים ומיועד לשימוש אך ורק לדיירי הבנין. אני מאשר שקיבלתי מפתחות".**

11. ביום 1.2.18 התקבלה עמדת הועדה המקומית בזו הלשון:

1. מחלקת הפיקוח על הבניה ביקרה בנכס ברחוב אלפסי 23.
  2. מדו"ח הפיקוח עולה כי בוצעה בניה פרוביזורית ללא קבלת היתר בניה.
  3. לבניה שבוצעה - סגירת קומת העמודים, לא קיים אופק תכנוני סטטוטורי ולא יהיה ניתן להסדירה על ידי קבלת היתר.
  4. מחלקת הפיקוח תבחן את עניין האכיפה במקום.
- לעמדת הועדה צורף מכתבה של מנהלת מחלקת רישוי בניה באגף ההנדסה בעיריית באר שבע ממנו עולים דברים דומים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/83/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 5.3.18 הוריתי על הגשת סיכומים מטעם הצדדים. ביום 21.3.18 הוגשו סיכומי התובעת במסגרתם שבה וטענה כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף ואף לא בשימוש התואם את ייעודו של החלק ברכוש המשותף. טענות אלה התחזקו, כך לטענת התובעת, למקרא עמדתה של הועדה המקומית לתו"ב באר שבע. לצורך שימוש זה, כך לטענת התובעת, יש צורך בהסכמת בעלי הדירות כולם ואילו לנתבעים קיימת הסכמה של ארבעה בעלי דירות מתוך שמונה לכל היותר. עוד טענה התובעת, כי כל הטענות בעניין החתולים אינן רלוונטיות ולא ניתן לתבוע במסגרת כתב הגנה, כפי שעשו הנתבעים. חשבון החשמל המשותף תפח מאז החלו הנתבעים לעשות שימוש בחשמל המשותף במתחם.

13. ביום 23.5.18 הוגשו סיכומים מטעם הנתבעים במסגרתם טענו, כי התובעת עובדת בתל אביב ולפיכך נמצאת בבית המשותף מעט מאד והיא כלל לא היתה עדה למפגשים עם טיפוסים מפוקפקים אשר גרמו לקבלת ההחלטה על סגירת המתחם. לטענתם הרעיון הבסיסי של סגירת המתחם הוא שמירה על בטחון הדיירים. עוד הוסיפו וטענו, כי השימוש הנעשה על ידם בחלל הוא שימוש סביר והם אינם מונעים שימוש דומה מן הדיירים הנוספים, לרבות התובעת.

## **ב. דיון והכרעה**

14. אקדים ואומר, כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולמקרא כל החומר המצוי בפניי הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל.

15. על הבית המשותף מושא התביעה דנן חל תקנון מוסכם על פיו כל כניסה תנהל את הרכוש המשותף הצמוד לאותה כניסה כך על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין. מעבר לסעיפים הקבועים בתקנון המוסכם נקבע בו כי יחול התקנון המצוי.

16. סעיף 12(ב) לתקנון המצוי המופיע בחוק המקרקעין קובע כי "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף מחייב לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה". על פי סעיף זה החלטה הפוגעת בזכויותיו של בעל דירה כגון החלטה המעניקה לבעל דירה אחר זכות שימוש ייחודי בשטח מסוים של הרכוש המשותף מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות לכך. כך גם החלטה המטילה על בעל דירה חובת תשלום שלא פורש בחוק המקרקעין מצריכה את הסכמתו לכך.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע

מס' תיק: 2/83/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. מן החומר שהובא בפניי ומהתרשמותי במהלך הביקור שערכתי בבית המשותף הרי שהשימוש אותו עושים הנתבעים בחלל המשותף הכולל סגירת הקומה המפולשת הפיכתה למעין מועדון תוך שימוש בחשמל ומים על חשבון בעלי הדירות הנוספים בצורה פיראטית ותוך הכנסת ריהוט כבד למתחם ואף גידור כל השטח המשותף שמסביב למתחם פוגע גם פוגע בזכויותיה של התובעת ברכוש המשותף ולפיכך דורש את הסכמתה וזו איננה קיימת.

18. שימוש סביר ברכוש משותף הוגדר בפסיקה כשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואשר איננו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה: ע"א 549/73, **וינטרס ואח' נ' זמורה ואח'** (להלן: "**פס"ד וינטרס**"), כח (1) 645, המ' 163/81, **בודנוף נ' נציגות הבית ברח' שחראי 14-18**, פ"ד לה (4) 277). שימוש סביר כאמור אינו מצריך את הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים: "**כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים**" (פס"ד וינטרס). מעברו השני של השימוש הסביר עומד השימוש הייחודי המונע שימוש דומה מבעלי הדירות אחרים בבית המשותף. שימוש זה ברכוש המשותף מצד בעל דירה מצריך הסכמת בעלי הדירות כולם. אמנם בענייננו טענו הנתבעים כי הציעו לתובעת מפתח (לאחר הגשת התביעה) אך זו סירבה לקחת, לפיכך אין הם מונעים מבעלי הדירות האחרים שימוש דומה ולכן אין עסקינן בשימוש ייחודי. באשר לטענה זו של הנתבעים הרי שדינה להידחות. אין חולק, כי משנת 2014 ועד הגשת התביעה (מאי 2017) לא ניתן לתובעת מפתח כלומר מראש השימוש שנעשה היה ייחודי לחלוטין וזו הייתה מטרתו. הנתבעים הקימו לעצמם מעין מועדון על חשבון הרכוש המשותף אשר שירת ועודנו משרת את הנתבעים ולא אחר מלבדם, למפגשים, אירוח של חברים, צפייה בטלוויזיה, בישולים וכיו"ב ומגביל את גישת בעלי דירות דוגמת התובעת. המדובר בשימוש של קבע ברכוש המשותף. אין לטעמי במתן המפתח לאחר הגשת התביעה כדי לשנות מכך שמדובר בשימוש ייחודי ומתן המפתח כמוהו כנסיון להכשיר המעשה בדיעבד.

19. מכל מקום וכך על פי הפסיקה, שימוש כמו בענייננו אשר איננו תואם את הייעוד של אותו החלק ברכוש המשותף ואף לא יוכל לתאום בעתיד, כך על פי עמדת הועדה המקומית לתכנון ובניה, מצריך הסכמת בעלי הדירות כולם וזו איננה קיימת.

20. למעלה מן הצורך יוער, כי גם אם היתה מתקבלת טענת הנתבעים לפיה מדובר בשימוש לו נדרש רוב מבעלי הדירות ולא הסכמת בעלי הדירות כולם הרי שהנתבעים ביחד עם הגב' אלה צירוליניקוב (אשר הינה בעלת מחצית מן הזכויות בתת חלקה 2) מהווים במקרה הטוב מחצית



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**באר שבע**

מס' תיק: 2/83/2017

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבעלי בדירות בבית המשותף ולפיכך אין בידם את הרוב הדרוש. מכל מקום מדובר בשימוש ייחודי הדורש הסכמת בעלי הדירות כולם והערה זו הובאה למעלה מן הצורך.

21. מצאתי כי יש לדחות את טענות הנתבעים באשר לכך שהעקרון שהנחה אותם היה שמירה על בטיחות הדיירים בבניין. מן הביקור עלה כי עיקר השימוש הוא לצרכי מועדון בלבד. ככל שהיתה קיימת בעיית בטיחות היה הדבר עולה גם בכניסות הסמוכות, ואלו לא ביצעו סגירות וגידורים כפי שביצעו הנתבעים במקרה דנן. מכל מקום, ניתן למצוא דרכים אחרות לשמירה על הבטחון או על ארון החשמל החשוף בלא שיהא צורך בסגירת מתחמים כפי שנעשה במקרה דנן.

22. אשר על כן אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים להשיב את המצב לקדמותו באופן הבא: פירוק הדלת המאולתרת שתוחמת את החלל המשותף; פינוי המתחם מכל המטלטלין המצויים בו לרבות: ארונות, מכשירי טלוויזיה, שטיחים, כורסאות, תמונות וכיו"ב; פירוק כל הצנרות המאולתרות שהותקנו בו ופירוק נקודות חשמל מאולתרות. כן אני מורה לנתבעים לפרק את כל הגדרות והשערים שהקימו סביב למתחם בחצר המשותפת. הנתבעים יבצעו את כל האמור לעיל בתוך 60 יום מהיום.

23. נוכח קבלת התביעה אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 1,500 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

**ניתן היום, 5.8.18, כ"ד אב תשע"ח, בהעדר הצדדים.**

---

**ציפי קוינט-שילוני**  
**מפקחת על רישום**  
**המקרקעין**